«Әділетті және Прогрессивті Қазақстанның Халықтық Конституциясы үшін!» Жалпыұлттық коалициясы

ТОП-15 ЖАУАП

Қосымша материалдар

Астана, 2026

СҰРАҚТАР

1. Не себепті 9-баптың 2-тармағындағы «орыс тілі қазақ тілімен тең дәрежеде ресми түрде қолданылады» деген тұжырым «қатар» сөзімен ауыстырылды? Мәні бойынша қандай да бір өзгеріс болды ма? 1
2. Жер шетелдіктерге сатылады немесе жалға беріледі деген рас па? 2
3. Жаңа Конституция қабылданғаннан кейін мәтіннен «тегін» сөзі алынып тасталғандықтан, білім беру мен медицина ақылы бола ма? 2
4. Жаңа конституциялық түзетулер шенеуніктерді сынауға тыйым салып, «қоғамдық моральды қорғау» деген желеумен цензура енгізеді деген рас па? 3
5. Митингілерге тыйым салу негіздерінің кеңеюі халықаралық стандарттарға қайшы келмей ме және бұл билікке кез келген келіспеушілікті тыйым салуға мүмкіндік бермей ме? 4
6. Жаңа Конституция Президентті шамадан тыс өкілеттіктері бар «суперпрезидентке» айналдыра ма? 5
7. Вице-Президент лауазымы биліктің алдын ала белгіленген транзит тетігі сияқты көрінбей ме? Не себепті бұл қызмет сайланбалы емес? 6
8. Болашақ бір палаталы Парламентті Құрылтай деп өзгерту қаншалықты негізді және бұл тек мазмұнсыз символикалық қадам емес пе? 7
9. Қазақстан Халық Кеңесі билікке қолайлы бастамаларды алға жылжытып, Құрылтайдағы саяси бәсекені айналып өтетін құралға айналмайтынына қандай кепілдіктер бар? 8
10. Не себепті референдумдерді жиі өткізіп, оған сонша қаржы жұмсау қажет? 9
11. Не себепті Қазақстанда Конституция салыстырмалы түрде жиі қайта қаралады және жаңа Президент келген жағдайда Негізгі заң қайтадан биліктің ағымдағы мүдделеріне сай өзгертілмейтініне нақты кепілдіктер бар ма? 9
12. Партиялық-пропорционалды жүйеге көшу азаматтарды кемсітпей ме және оларды елдің жоғары заң шығару органына сайлану құқығынан айырмай ма? Егер саяси партия мүшесі болмасаң, депутат бола алмайсың ба? 11
13. Жаңа Конституция жобасы толық пысықталмаған, «шикі» болып көрінбей ме? Ол асығыс дайындалған жоқ па? 12
14. Не себепті дін мемлекеттен бөлінеді, елімізде сенуші азаматтар көп емес пе? 13
15. Не себепті жекелеген аумақтарда арнайы құқықтық режим енгізу қажет? Бұл елдің егемендігіне қауіп төндірмей ме? 14

1. Не себепті 9-баптың 2-тармағындағы «орыс тілі қазақ тілімен тең дәрежеде ресми түрде қолданылады» деген тұжырым «қатар» сөзімен ауыстырылды? Мәні бойынша қандай да бір өзгеріс болды ма?

Конституциялық нормалардың өзара қайшылығы немесе қазақ тілінің мәртебесін шектеу туралы алаңдаушылықтар негізсіз.

Біріншіден, Конституция жобасының 9-бабының 1 және 2-тармақтары бір-біріне қайшы келмейді. Аталған нормалар әртүрлі құқықтық институттарды реттейді және өзара бірін-бірі жоққа шығармайды. 1-тармақ қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретіндегі іргелі мәртебесін нақты бекітеді, оны билік пен құқық жүйесіндегі басым тіл ретінде айқындайды. Ал 2-тармақ көпэтносты қоғам жағдайында азаматтардың құқықтарын қорғау мен қоғамдық келісімді қамтамасыз етудің тетігі болып табылады, бірақ ешбір жағдайда мемлекеттік тілдің мәртебесін қайта қарастырмайды және оны өзге тілдермен теңестірмейді.

Екіншіден, құқықтық база қазақ тілінің басымдығын сенімді түрде қорғайды. «Қазақстан Республикасындағы тіл туралы» Заңның 4-бабына сәйкес мемлекеттік тіл елдің бүкіл аумағында барлық салаларда — мемлекеттік басқаруда, сот ісін жүргізуде және заң шығару қызметінде қолданылады. Мемлекеттік органдарға заң жүзінде тілді дамыту, оның қолданылу аясын кеңейту және халықаралық беделін нығайту міндеті жүктелген.

Объективті деректер қазақ тілінің қарқынды дамып келе жатқанын және әлемдегі ең ірі 40 тілдің қатарына енетінін көрсетеді. Қазақстан азаматтарынан бөлек, әлемнің әртүрлі елдерінде шамамен 22 миллионға жуық адам қазақ тілінде сөйлейді. Егер 1991 жылы мемлекеттік тілді халықтың 34 пайызы меңгерсе, 2025 жылға қарай бұл көрсеткіш 82 пайызға жетті. Жастар да мемлекеттік тілді таңдауда: өткен жылы бірінші сыныпқа барған балалардың 70 пайызы қазақ тілінде білім алуды таңдады, ал талапкерлердің 76,5 пайызы ҰБТ-ны мемлекеттік тілде тапсырды.

Үшіншіден, ел ішінде өзге этнос өкілдерінің мемлекеттік тілді меңгеруге деген тұрақты қызығушылығы байқалады, бұл қазақ тіліне деген құрметтің көрсеткіші болып табылады. Димаш Құдайберген сияқты мәдениет қайраткерлерінің арқасында қазақ тілін үйренуге деген қызығушылық халықаралық деңгейде де артып келеді.

Осылайша, қазақ тілінің мәртебесі құқықтық тұрғыдан сенімді түрде бекітілген, ал оның дамуы нақты демографиялық және білім беру көрсеткіштерімен дәлелденіп отыр. Мұны қазақ тіліне деген құрметтің айқын көрінісі ретінде қабылдау қажет.

2. Жер шетелдіктерге сатылады немесе жалға беріледі деген рас па?

Бұл – шындыққа жанаспайтын ақпарат. Ақпаратты әрдайым тексеріп, тек ресми дереккөздерге ғана сену қажет.

Конституция жобасының 8-бабының 3-тармағында: «Жер және оның қойнауы, су көздері, өсімдіктер мен жануарлар дүниесі, өзге де табиғи ресурстар халыққа тиесілі» деп нақты көрсетілген.

Біріншіден, қолданыстағы Қазақстан Республикасы Конституциясының 6-бабы 3-тармағындағы тұжырым жаңа Конституция жобасындағы ережемен толық сәйкес келеді және ешқандай өзгеріске ұшырамаған.

Осылайша, жерді шетелдіктерге сатуға қойылған тыйым алынып тасталды деген мәлімдемелердің құқықтық негізі жоқ және азаматтарды жаңылыстырады.

«Шетелдіктерге, азаматтығы жоқ адамдарға, шетелдік заңды тұлғаларға, шетелдік қатысуы бар Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларына, халықаралық ұйымдарға, халықаралық қатысуы бар ғылыми орталықтарға, сондай-ақ қандастарға ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелері жеке меншік құқығымен немесе жер пайдалану құқығы негізінде тиесілі бола алмайды.»

Екіншіден, жер мәселесін талқылау барысында өзін «сарапшы» деп атайтын жекелеген тұлғалардың шындыққа сәйкес келмейтін ақпарат таратып, популистік мәлімдемелер жасауы жиі кездеседі. Бұл – қоғам үшін елеулі мәселе.

Үшіншіден, Мемлекет басшысының тапсырмасымен 2022 жылғы маусымда «AMANAT» партиясы жанынан «Жер аманаты» комиссиясы құрылды.

Комиссияның негізгі міндеті – пайдаланылмай жатқан және заңнама талаптарын бұза отырып берілген ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді мемлекет меншігіне қайтару бойынша атқарушы органдар қызметіне қоғамдық бақылау жүргізу және олардың жұмысының ашықтығын қамтамасыз ету.

Үш жыл ішінде комиссия 14 миллион гектардан астам пайдаланылмай жатқан және заңсыз түрде жеке меншікке өткен ауыл шаруашылығы жерлерін мемлекет меншігіне қайтарды.

3. Жаңа Конституция қабылданғаннан кейін мәтіннен «тегін» сөзі алынып тасталғандықтан, білім беру мен медицина ақылы бола ма?

Мемлекеттің әлеуметтік міндеттемелерін қысқартады деген халық арасындағы алаңдаушылық – қате түсінік. Жаңа Конституция жобасының кіріспесінде және 1-бабында Қазақстанның әлеуметтік мемлекет екені нақты әрі айқын бекітілген. Бұл – ешкім медициналық көмек пен білім алу құқығынан айырылмайды деген сөз.

«Тегін» сөзінің алынып тасталуы халыққа қызметтердің ақысыз көрсету құқығынан шектелетінін білдірмейді. Жаңа Конституция жобасында бұл ұғым анағұрлым нақты әрі құқықтық тұрғыдан дұрыс тұжырыммен берілген: «…азаматтардың заңда белгіленген тәртіппен ақы алынбай медициналық көмек алуға құқығы бар».

Негізінде, бұл қызметтер ешқашан «тегін» болмаған, олар әрдайым мемлекеттік бюджет есебінен қаржыландырылып келеді. Мәселен, мемлекеттік бюджеттің шамамен 40 пайызы әлеуметтік салаға бағытталады, бұл азаматтар алдындағы міндеттемелердің орындалуына кепілдік береді.

Баптарда ақылы қызмет алу құқығының көрсетілуі мемлекеттік кепілдіктерді жоймайды, керісінше денсаулық сақтау мен білім беру саласында азаматтардың мүмкіндіктерін кеңейтеді.

Білім беру саласына қатысты ұсынылып отырған өзгерістер де нормаларды шынайы жағдайға сәйкестендіруге бағытталған. Мысалы, «орта мектеп» немесе «жалпы білім беру» терминдерін қолдану ұсынылады, себебі елімізде білім туралы құжаттар тек 9 және 11-сыныптарды аяқтағаннан кейін беріледі.

Сонымен қатар, қолданыстағы Конституциядағы «мемлекеттік» жоғары оқу орындары деген сөзді алып тастау ұсынылады. Бұл азаматтардың мүддесіне сай келеді, өйткені бүгінгі таңда жоғары білімді тегін алу құқығын *(гранттар арқылы)* тек мемлекеттік емес, жеке жоғары оқу орындарында да жүзеге асыруға болады. Ал мемлекеттік жоғары оқу орындарының өзі қазір коммерциялық емес акционерлік қоғам мәртебесінде жұмыс істейді.

Осылайша, ұсынылып отырған құқықтық тәсіл құқықтарды қысқартуға емес, оларды негізгі заңда заманауи әрі нақты түрде бекітуге бағытталған. Азаматтардың негізгі әлеуметтік қызметтерді ақысыз алу жөніндегі барлық бұрынғы кепілдіктері толық көлемде сақталады.

4. Жаңа конституциялық түзетулер шенеуніктерді сынауға тыйым салып, «қоғамдық моральды қорғау» деген желеумен цензура енгізеді деген рас па?

Қазақстан Конституциясына ұсынылып отырған түзетулер шенеуніктерді сынауға тыйым салмайды және сөз бостандығын немесе журналистердің кәсіби қызметін шектеуге бағытталмаған. Өзгерістердің негізгі мақсаты – әрбір азаматтың ар-намысы мен қадір-қасиеті сияқты базалық құндылықтарды қорғау.

Жаңа Конституция жобасында сын айту құқығы мен адамның қадір-қасиетін әдейі қорлау ұғымдары нақты ажыратылған. Лауазымды тұлғаларды сынауға, олардың қызметіне қатысты жағымсыз пікір білдіруге болады, және бұл заң бұзушылық немесе қадір-қасиетті кемсіту болып саналмайды.

Түзетулер тікелей қорлау мен адамның абыройына нұқсан келтіретін «жапсырма тағу» әрекеттеріне қарсы бағытталған. Мысалы, әлеуметтік желілердегі күнделікті коммуникацияда пайдаланушылар жиі конструктивті сынмен емес, негізсіз кемсіту жағдайларымен бетпе-бет келеді. Адамның ар-намысы мен қадір-қасиеті мемлекет қорғауға міндетті базалық құндылық ретінде жарияланады.

Бұқаралық ақпарат құралдары үшін де ешқандай қосымша шектеулер көзделмейді. Журналистер қазірдің өзінде кәсіби стандарттар аясында жұмыс істейді, ол стандарттар біреудің ар-намысы мен қадір-қасиетін қаралауға тыйым салады. Сондықтан кәсіби медиа үшін бұл түзетулер жаңа тәуекелдер немесе сөз бостандығына қатысты қосымша шектеулер туындатпайды.

Айтылып жүрген шектеулердің басым бөлігі, мысалы – беделді қорғау, зорлық-зомбылықты насихаттауға тыйым салу, қолданыстағы заңнамада бұрыннан бар. Оларды жаңа Конституция жобасына енгізу тек осы шекараларды ең жоғары құқықтық деңгейде бекітуді білдіреді, бұл – халықаралық тәжірибеде кең таралған тәсіл.

Сөз бостандығына қатысты мәселелерден бөлек, түзетулер цифрлық ортада азаматтардың жеке деректерін және жеке өмірін қорғауға бағытталған. Мемлекет деректердің заңсыз таралуы мен заңсыз пайдаланылуына жол бергені үшін жауапкершілік жүктейді.

Жалпы алғанда, ұсынылып отырған түзетулер қазіргі цифрлық қоғам жағдайында сөз бостандығы мен әр адамның өз абыройы мен беделін қорғау құқығы арасындағы теңгерімді қамтамасыз етуге арналған.

5. Митингілерге тыйым салу негіздерінің кеңеюі халықаралық стандарттарға қайшы келмей ме және бұл билікке кез келген келіспеушілікті тыйым салуға мүмкіндік бермей ме?

Жаңа Конституция жобасында бейбіт жиналыстарды шектеу негіздерінің кеңеюі – қоғамдық белсенділікті неғұрлым жауапты әрі теңгерімді реттеуге бағытталған саналы қадам. Бұл жерде сөз наразылық білдіру құқығын шектеу туралы емес, барлық азаматтардың құқықтары мен қауіпсіздігін қорғау туралы болып отыр.

Біріншіден, Конституция бір адамның еркіндігі екінші адамның еркіндігі басталатын жерде шектеледі деген қағидатқа сүйенеді. Адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды ықтимал шектеулердің негізі ретінде бекіту – жария акциялардың басқа адамдарға зиян келтіруіне, қақтығыстарға түрткі болуына немесе қоғамдық тәртіпті бұзуына жол бермеуге бағытталған.

Екіншіден, конституциялық құрылыстың негіздерін қорғау туралы ереже мемлекеттің тұрақтылығын және оның институттарына деген сенімді сақтауға бағытталған. Бұл – көптеген елдерде қолданылатын әмбебап норма. Ол билікті сынауға тыйым салмайды, тек зорлық-

зомбылыққа, бейберекеттікке немесе заңды тәртіпті бұзуға алып келетін әрекеттерді болдырмауды көздейді.

Үшіншіден, адамгершілік құндылықтарды қорғауға сілтеме жасау қоғамның негізгі мәдени және этикалық бағдарларын қорғау құқығын білдіреді. Осылайша, Конституция ұлттық ерекшелікті және қоғамдық келісімді ескере отырып, жария кеңістіктің әдейі арандату мен қоғамды жікке бөлу алаңына айналуына жол бермейді.

Қорытындылай келе, аталған нормалар бейбіт жиналыстар саласындағы құқықтық реттеудің айқындығын және жауапкершілігін күшейтеді. Олар пікір білдіру еркіндігін қоғамдық қауіпсіздікпен және өзге адамдардың құқықтарына құрметпен ұштастыратын құқықтық шеңбер қалыптастырады. Бұл халықаралық тәжірибеге де, мемлекеттің орнықты дамуы мүдделеріне де сәйкес келеді.

6. Жаңа Конституция Президентті шамадан тыс өкілеттіктері бар «суперпрезидентке» айналдыра ма?

Жоқ, жаңа Конституция жобасына сәйкес Президент мықты саяси тұлға ретінде қала береді, алайда оның өкілеттігі бір реттік, өзгертілмейтін жеті жылдық мерзіммен шектеледі, партия мүшелігіне тыйым салынады, биліктегі туыстыққа жол берілмейді және сайланбалы Құрылтаймен жұмыс істеу міндеті бекітіледі. Бұл тетіктер биліктің «персоналистік» моделінің қалыптасуына жол бермейді.

Біріншіден, суперпрезиденттік жүйелерде президенттік мерзімдер қайта есептелуі немесе ұзартылуы мүмкін. Ал Конституция жобасы керісінше қатаң мерзімдік шектеу енгізеді, бұл «өмір бойғы» билік вертикалінің қалыптасуын болдырмайды.

Екіншіден, Президент өз өкілеттігін жүзеге асыру кезеңінде саяси партияның мүшесі болмауы тиіс. Бұл мемлекет басшысының партиялық құрылымдарға тәуелділігін азайтады. Сонымен қатар, кландық жүйеге қарсы нақты тосқауыл енгізіледі: Президенттің жақын туыстары саяси мемлекеттік қызметші лауазымдарын және квазимемлекеттік сектордағы басшылық қызметтерді атқара алмайды.

Үшіншіден, жаңа Конституция жобасында Президент депутаттарды тағайындау құқығынан айырылады: Қазақстан Республикасы Құрылтайының толық құрамы *(145 депутат)* тек пропорционалды сайлау жүйесі арқылы сайлау жолымен қалыптастырылады. Бұл заң шығару органының қалыптасу кезеңінде мемлекет басшысының кадрлық шешімдерінен тәуелсіз болуын қамтамасыз етеді. Ал қолданыстағы Конституцияда Президенттің Парламент Сенаты депутаттарының бір бөлігін тағайындау квотасы бар.

Төртіншіден, кадрлық шешімдер енді біржақты сипатта болмайды және Парламенттің міндетті қатысуымен қабылданады. Президент бірқатар лауазымды тұлғаларды және органдар мүшелерін Құрылтайдың келісімімен ғана тағайындайды *(Конституциялық Сот судьялары,*

Орталық сайлау комиссиясы мен Жоғары аудиторлық палатаның мүшелері).

Бесіншіден, жаңа Конституция Конституцияның үстемдігін қамтамасыз ететін тәуелсіз орган – Конституциялық Сотты құрады. Конституцияға сәйкес емес деп танылған актілердің күші жойылады және олар қолданылмайды.

Алтыншыдан, Құрылтайдың келісімімен тағайындалатын Вице-Президент лауазымын енгізу атқарушы биліктің тұрақтылығын және заңды сабақтастығын қамтамасыз ететін қосымша тетік қалыптастырады, «құқықтан тыс» транзит тәуекелдерін төмендетеді.

Жетіншіден, заң шығару бастамасы құқығына ие Қазақстан Халық Кеңесін құру қоғамның күн тәртібіне ықпал ету арналарының кеңеюіне және саяси бастамалардың көздерін әртараптандыруға мүмкіндік береді.

7. Вице-Президент лауазымы биліктің алдын ала белгіленген транзит тетігі сияқты көрінбей ме? Не себепті бұл қызмет сайланбалы емес?

Жаңа Конституция жобасында Вице-Президент лауазымы мемлекеттік тұрақтылық құралы ретінде енгізіледі. Оның мақсаты – дағдарыстық жағдайда *(мемлекет басшысының қайтыс болуы немесе отставкаға кетуі)* елді басқаруды істерден хабардар әрі Парламент мақұлдаған тұлға уақытша жүзеге асыруы. Бұл – тек адал сайлауды ұйымдастыруға қажетті кезеңге арналған тетік.

Біріншіден, жобаға сәйкес, Президент мерзімінен бұрын қызметінен кеткен жағдайда оның өкілеттігі Вице-Президентке тек қатаң шектелген қысқа мерзімге өтеді. Құрылтай жеті күн ішінде сайлау жариялауға міндетті, ал сайлау екі ай ішінде өткізілуі тиіс. Демек, Вице-Президент лауазымды жылдарға «мұраға» алмайды, тек халықтың ерік білдіруіне дейін биліктің техникалық сабақтастығын қамтамасыз етеді.

Екіншіден, уақытша мемлекет басшысы «ережелерді өзіне бейімдеп өзгерте» алмайды. Президент өкілеттігін қабылдаған тұлға *(Вице-Президент)* «шектеулі» мәртебеге ие болады: ол Конституцияға өзгеріс енгізуге бастамашылық жасай алмайды және Құрылтайды тарату құқығына ие емес. Бұл уақытша басшының сайлау алдында өз билігін нығайту үшін заңды немесе заң шығару органын өзгерту мүмкіндігін болдырмайды.

Үшіншіден, бұл «қос биліктің» туындауына жол бермейді. Вице-Президентті тікелей сайлау «екі билік орталығы» жағдайын қалыптастыруы мүмкін еді. Егер Вице-Президент бөлек сайланса, ол Президенттен бөлек саяси бағыт ұстануға талпынуы ықтимал, бұл президенттік республика жағдайында атқарушы биліктің жұмысын тұралатуы мүмкін.

Төртіншіден, бұл президенттік басқару моделінің логикасына сәйкес келеді. Вице-Президент – мәртебесі мен өкілеттігін Президент

айқындайтын жоғары лауазымды тұлға. Ол Құрылтаймен және Үкіметпен қарым-қатынастарда Президенттің өкілі ретінде әрекет етеді. Президенттік республикаларда мемлекет басшысының тиімді басқару үшін өзіне сенімді серіктесін, яғни «оң қолын» таңдайтыны қисынды.

8. Болашақ бір палаталы Парламентті Құрылтай деп өзгерту қаншалықты негізді және бұл тек мазмұнсыз символикалық қадам емес пе?

Мұндай атауды өзгерту негізді және ол тек символикалық емес, мазмұндық мағынаға да ие. Тарихи тұрғыдан Құрылтай – әртүрлі рулардың, аумақтардың және әлеуметтік топтардың өкілдері жиналып, ел тағдырына қатысты маңызды мәселелерді талқылап, шешім қабылдайтын институт болған. Бұл жай ғана пікір алмасу алаңы емес, ұжымдық жауапкершілік негізінде тағдырлы шешімдер қабылдайтын орган еді.

Құрылтай атауын қолдану болашақ бір палаталы парламенттің шексіз саяси қарсыластық алаңы емес, жалпыұлттық келісім органы ретінде ойластырылғанын айқындайды. Мұнда басты басымдық мүдделер қақтығысы емес, салмақты әрі біріктіруші шешімдер іздеу болып табылады. Осы тұрғыдан алғанда, бұл термин қазақстандық саяси мәдениет пен тарихи тәжірибеге батыстан енген «парламент» ұғымына қарағанда анағұрлым жақын. Соңғысы көбіне қатаң партияаралық текетіреспен байланыстырылады.

Бір палаталы Құрылтай құру кең ауқымды өкілдікті, ашықтықты және қоғам алдындағы жауапкершілікті қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Бірыңғай палата заң шығару үдерісін азаматтар үшін барынша түсінікті әрі айқын етеді. Шешімдер палаталар арасындағы қайталанатын рәсімдер мен ұзақ келіссөздерсіз қабылданады, демек, кімнің қандай саяси жауапкершілік көтеретінін нақтырақ айқындауға болады.

Мұндай формат депутаттардың сайлаушылармен байланысын күшейтеді: әрбір өкіл негізгі заңдарды талқылау мен қабылдауға тікелей қатысады және көпдеңгейлі күрделі рәсімдердің тасасында қалмайды. Бұл жеке жауапкершілікті арттырып, формалды дауыс беру тәуекелдерін азайтады.

Сонымен қатар, бір палаталы Құрылтай жалпыұлттық өкілді орган идеясына қисынды түрде сай келеді. Мұнда тек партиялық элиталардың емес, өңірлер мен түрлі әлеуметтік топтардың мүдделері ескеріледі. Нәтижесінде заң шығару билігі қоғамға жақындай түседі, ал институттың өзі функционалды, түсінікті әрі елдің нақты қажеттіліктеріне бағдарланған сипатқа ие болады.

9. Қазақстан Халық Кеңесі билікке қолайлы бастамаларды алға жылжытып, Құрылтайдағы саяси бәсекені айналып өтетін құралға айналмайтынына қандай кепілдіктер бар?

Қазақстан Халық Кеңесі заң шығару органы болып табылмайды және заң қабылдамайды. Оның заң шығару бастамасы құқығы – тек ұсыныс енгізу құқығы. Ұсыныстар одан әрі міндетті түрде парламенттік рәсімнен өтіп, депутаттардың дауыс беруіне ұсынылады. Қазақстан Халық Кеңесінің рөлі – кәсіби парламентті азаматтық қоғамның үнімен толықтыру, яғни «қоғамның заңдар мен стратегиялық бастамаларды қалыптастыруға тікелей ықпал етуін» қамтамасыз ету. Алайда түпкілікті шешім әрдайым сайланған депутаттардың құзыретінде қалады.

Біріншіден, Халық Кеңесінде заң шығару билігі жоқ, ол Құрылтайға тиесілі. Жаңа Конституция жобасында Құрылтайдың заң шығару билігін жүзеге асыратыны нақты бекітілген *(52-бап)*. Демек, бастама кімнен шықса да, шешімді Құрылтай қабылдайды. Халық Кеңесі заң жобасын енгізген күннің өзінде, ол автоматты түрде заңға айналмайды: қарау, талқылау, комитеттердегі жұмыс және дауыс беру кезеңдері міндетті түрде жүргізіледі. Дәл осы заңнамалық рәсім саяси бәсекені «айналып өтуге» жол бермейді, өйткені заң қабылдау үдерісі Құрылтай шеңберінде жүзеге асады.

Екіншіден, құрамының кеңдігі – көзқарастардың кеңдігін білдіреді. Халық Кеңесінің құрамына барлық этностардың, әлеуметтік топтардың және өңірлердің өкілдері енеді – барлығы 126 адам: этномәдени бірлестіктерден (42), ірі қоғамдық ұйымдардан (42), мәслихаттар мен өңірлік қоғамдық кеңестерден (42).

Халық Кеңесінің төрағасы оның мүшелері арасынан сайланады. Мүшелерін Президент тағайындайды. Жоғары органы – жылына кемінде бір рет шақырылатын сессия.

Үшіншіден, Халық Кеңесі – мемлекет пен қоғам арасындағы жүйелі диалогтың жаңа форматы. Ол бірден екі қоғамдық-консультативтік органды – Ұлттық құрылтайды және Қазақстан халқы Ассамблеясын алмастырады. Сонымен қатар, Халық Кеңесіне этносаралық және конфессияаралық келісім мәселелері бойынша бұрынғы Ассамблеяның базалық функциялары беріледі.

Осылайша, Қазақстан Халық Кеңесі бұрынғы стратегиялық функцияларды сақтай отырып, негізгі қоғамдық-саяси бірлестіктер мен құрылымдарды біріктіретін алаңға айналады және қоғамның бірлігі мен тұтастығын нығайтуға бағытталған қызметін жалғастырады.

10. Не себепті референдумдерді жиі өткізіп, оған сонша қаржы жұмсау қажет?

Референдум – тікелей демократияның ең жоғары көрінісі. Ол азаматтарға мемлекеттің негізгі мәселелері бойынша шешімді тікелей қабылдауға мүмкіндік береді. Референдум биліктің ашықтығын қамтамасыз етіп, оның легитимділігін арттырады және саяси белсенділікті ынталандырады. Бұл – азаматтардың нақты шараларды қолдау немесе қолдамау арқылы ерік білдіру тетігі.

Референдум азаматтарға мемлекет басқаруына делдалсыз қатысуға мүмкіндік береді. Бүкілхалықтық дауыс беру арқылы қабылданған шешімдер жоғары сенім деңгейіне ие және міндетті заңды күшке ие болады. Дауыс беру рәсімі азаматтарды өзекті мәселелерді зерделеуге, саналы таңдау жасауға ынталандырады. Ал жасырын дауыс беру және сұрақтардың нақты тұжырымдалуы үдерістің адалдығын қамтамасыз етеді.

Осылайша, референдум мемлекет пен қоғам арасындағы байланысты нығайтып, азаматтық қоғамның дамуына және демократиялық басқару қағидаттарының орнығуына ықпал етеді.

Қазақстанда референдум өзін тікелей демократияның тиімді құралы ретінде дәлелдеді. Биыл азаматтар бесінші рет референдум арқылы шешім қабылдайтын болады.

Жалпы алғанда, референдум саяси белсенділік пен саяси сананы арттырады. Ол азаматтарды өзекті мәселелерге тереңірек үңіліп, өз ұстанымдарын білдіруге ынталандырады. Нәтижесінде референдум азаматтық қоғамның дамуына ықпал ететін, шешімдердің легитимділігін нығайтатын және қоғам мен билік арасындағы сенімді арттыратын маңызды факторға айналады. Қазақстанда азаматтарды түрлі салалардағы шешім қабылдау процесіне тарту үшін қажетті жағдайлар жүйелі түрде қалыптастырылуда.

Референдум өткізуге арналған алдын ала шығындар 20,8 миллиард теңгені құрады. Бұл қаражат 2026 жылға арналған республикалық бюджетте көзделмеген, сондықтан Үкіметтің резервінен бөлінетін болады.

11. Не себепті Қазақстанда Конституция салыстырмалы түрде жиі қайта қаралады және жаңа Президент келген жағдайда Негізгі заң қайтадан биліктің ағымдағы мүдделеріне сай өзгертілмейтініне нақты кепілдіктер бар ма?

1995 жылғы Негізгі заң қазіргі қазақстандық мемлекеттіліктің іргетасын қалап, елдің қалыптасу кезеңінде маңызды рөл атқарды. Алайда бүгінгі заманның жаңа шындықтары *(геосаяси ахуал, қоғамның әділеттілікке және өзгерістерге деген сұранысы және т.б.)* жаңа қоғамдық келісімді, жаңа мазмұндық бағдарларды талап етеді. Қоғамның сұранысы да өзгеруде. Жаңа Конституция адамға бағытталған сипатқа ие. Онда ұлттық бірегейлікке, тарихи жолға, қоғам құндылықтарына

басымдық беріледі. Бұл – біздің кім екенімізді және қай бағытта дамып жатқанымызды құқықтық тұрғыдан бекіту.

Сонымен қатар, қолданыстағы Конституция өз дәуірінің өнімі болды: онда орталықтандырылған, директивалық және бюрократиялық сипат басым болды.

Өткен кезеңдердегі конституциялық өзгерістер институционалдық құрылыстың толық аяқталмауымен және саяси жүйенің жеке тұлғалық шешімдерге тәуелділігінің жоғары болуымен байланысты болды. Негізгі заң көбіне билік конфигурациясына және ағымдағы саяси циклге бейімделіп отырды, ал тұрақты «ережелер қаңқасы» ретінде қызмет етуі тиіс еді.

Жаңа Конституция жобасы түбегейлі басқа тәсілді жариялайды. Оның логикасы «Әділетті Қазақстан» идеясына және «Заң және Тәртіп» қағидатына негізделген. Мұндағы басты мақсат – жеке өкілеттіктерді ұзарту немесе қайта бөлу емес, билікті құрылымдық тұрғыдан шектеу.

Біріншіден, қатаң және формалды түрде өзгертілмейтін норма енгізіледі: Президент бір реттік жеті жылдық мерзімге сайланады және қайта сайлану құқығына ие болмайды. Ең маңыздысы – бұл норма өзгертілмейтін қағида ретінде бекітіледі. Болашақта кез келген конституциялық түзетулер Конституциялық Соттың олар бір реттік президенттік қағиданы қозғамайтыны туралы қорытындысы болған жағдайда ғана референдумға шығарылуы мүмкін. Бұл ықтимал манипуляциялар кеңістігін едәуір тарылтады.

Екіншіден, Президенттің өкілеттік кезеңіндегі саяси ықпалы шектеледі: ол саяси партия мүшесі бола алмайды. Бұған қоса, кландық тәуелділікті болдырмауға бағытталған нақты шектеулер енгізіледі – мемлекет басшысының жақын туыстары саяси мемлекеттік қызметші лауазымдарын және квазимемлекеттік сектордағы басшылық қызметтерді атқара алмайды.

Осылайша, жаңа конституциялық модель билікті жеке тұлғаға бейімдеуді емес, оны институционалдық тұрғыдан теңгеруді көздейді. Бұл Негізгі заңның тұрақтылығын арттырып, оның болашақта саяси конъюнктураға қарай жиі өзгертілу тәуекелдерін төмендетуге бағытталған.

Үшіншіден, негізгі лауазымды тұлғаларды *(Вице-Президентті, Премьер-Министрді, Конституциялық Сот Төрағасын және бірқатар өзге де лауазымды адамдарды)* тағайындау Құрылтайдың келісімін талап етеді. Осылайша, Президенттің шешімдері жеке-дара қабылдау режимінен шығарылады.

Конституциялық Соттың тәуелсіз орган ретіндегі мәртебесі жеке бекітіледі. Ол заңдарға қол қойылғанға дейін олардың Конституцияға сәйкестігін тексеру және Негізгі заң нормаларына ресми түсіндірме беру өкілеттігіне ие болады. Бұл билікті бөлу қағидатын бұрмалау әрекеттеріне қарсы құқықтық сүзгі қалыптастырады.

Сонымен қатар, жаңа Конституция мәтінінде мемлекеттік биліктің бірден-бір қайнар көзі – оны референдумдар мен еркін сайлау арқылы жүзеге асыратын халық екені тікелей бекітіледі. Конституцияның жаңа редакциясы алшақтық ретінде емес, адам құқықтары мен бостандықтарына сүйенген институционалдық сабақтастық нысаны ретінде ұсынылады.

Жалпы алғанда, аталған ережелер биліктің шоғырлануы мен мұрагерлік жолмен берілуіне қарсы құқықтық тосқауылдар жүйесін қалыптастырады. Құқықтық құрылым тұрғысынан олар өкілеттіктерді «ыңғайлы нөлдендіруге» емес, монополияландырудың алдын алуға бағытталған. Мұндағы кепілдіктер саяси емес, институционалдық сипатқа ие және дәл осы жайт оларды бұрынғы конституциялық қайта құрулардан түбегейлі ерекшелендіреді.

12. Партиялық-пропорционалды жүйеге көшу азаматтарды кемсітпей ме және оларды елдің жоғары заң шығару органына сайлану құқығынан айырмай ма? Егер саяси партия мүшесі болмасаң, депутат бола алмайсың ба?

Жоқ, бұл жүйе кемсітушілік емес, керісінше демократияның кемелденуіне бағытталған қадам.

Біріншіден, бұл – халықаралық тәжірибеде кеңінен қолданылатын модель. Таза партиялық-пропорционалды жүйе – әлемдік стандарт. Ол Еуропаның көне демократияларында *(Бельгия, Финляндия, Швейцария, Нидерланды)*, сондай-ақ Латын Америкасы мен Азияның қарқынды дамып келе жатқан елдерінде *(Бразилия, Израиль, Индонезия)* тиімді жұмыс істейді.

Екіншіден, бұл жүйе сайлаушылар еркін бұрмалауды болдырмайды. Партиялар Парламентте азаматтар қанша дауыс берсе, дәл сонша мандат алады. Осылайша, бірмандаттық округтен өтіп, кейін өз саяси ұстанымын өзгертіп немесе басқа фракцияға қосылып, халықтың еркін бұрмалау жағдайларының алдын алады.

Қазақстанда 2023 жылы Мәжіліс депутаттарын сайлау үшін аралас сайлау жүйесі енгізілді: мандаттардың 70 пайызы (69 орын) партиялық тізімдер бойынша, ал 30 пайызы (29 орын) мажоритарлық жүйе бойынша бөлінді. Жаңа Конституция жобасында Құрылтай депутаттары пропорционалды жүйе бойынша сайланады. Ал мәслихаттарға сайлау әр деңгейде әртүрлі өтеді: аудандық және облыстық маңызы бар қала деңгейінде – 100% бірмандаттық округтер арқылы, облыстар, республикалық маңызы бар қалалар және астана деңгейінде – аралас жүйе (50%/50%) бойынша.

Үшіншіден, бұл жүйе популизмге тосқауыл қояды және бәсекені жеке тұлғалардан бағдарламаларға бағыттайды. Жеңіл әрі үстірт уәделер беретін популистерге мұндай жағдайда күрес жүргізу қиындайды, себебі бәсеке жеке танымалдық үшін емес, партиялық рейтингтер мен

стратегиялық ұстанымдар үшін жүреді. Нәтижесінде жауапкершілік ұжымдық сипатқа ие болады, ал партиялар ұзақ мерзімді негізде жұмыс істеуге және сайлаушылар сенімін жүйелі түрде арттыруға мәжбүр болады.

Төртіншіден, пропорционалды жүйе қоғамның әлеуметтік құрылымын дәлірек көрсетеді. Ол жастардың, әйелдердің және ерекше қажеттіліктері бар азаматтардың өкілдігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Парламент қоғамның айнасына айналып, билікке қай саяси бағыттардың шынайы сұранысқа ие екенін нақты көрсетеді.

Бесіншіден, мұндай жүйе қоғамдағы поляризация тәуекелдерін төмендетіп, ымыраға келу мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді. Бұл азаматтардың сайлауға қатысу белсенділігін арттырып, көппартиялықты дамытады және мемлекеттің тұрақты дамуына қажетті орнықты консенсустарды қалыптастырады.

13. Жаңа Конституция жобасы толық пысықталмаған, «шикі» болып көрінбей ме? Ол асығыс дайындалған жоқ па?

Жаңа Конституция жобасы жарты жыл бойы кезең-кезеңімен дайындалды. Оны кәсіби сараптамалық комиссия әзірледі: белгілі заңгерлер мен ғалымдар, депутаттар, Ұлттық құрылтай өкілдері, мемлекеттік органдар, қоғамдық кеңестер, сарапшылар қауымдастығы және жұртшылық өкілдері қатысты.

Мәтін екі кезеңде жарияланды: алдымен кең қоғамдық талқылауға және ұсыныстар жинауға ұсынылды, кейін сол ұсыныстар негізінде пысықталған қорытынды редакциясы жарияланды. Дайындықтың жүйелілігі нақты хронологиямен және жұмыс кезеңдерінің айқын бөлінуімен расталады.

Реформа 2025 жылғы 8 қыркүйекте Мемлекет басшысының Қазақстан халқына Жолдауында бастау алды. Онда «Күшті Президент – Ықпалды Парламент – Есеп беретін Үкімет» тұжырымдамасы негізінде бір палаталы Парламентке көшу бастамасы көтерілді.

Келесі кезең – сараптамалық пысықтау *(2025 жылғы 8 қазаннан бастап)*. Президент өкімімен жұмыс тобы құрылып, оның құрамына партиялық фракция жетекшілері, танымал заңгерлер, ғалымдар және Ұлттық құрылтай мүшелері енді.

Халықтың қатысуы 2025 жылғы қазаннан 2026 жылғы ақпанға дейін e-Otinish және eGov порталдары арқылы қамтамасыз етілді. 10 мыңнан астам ұсыныс пен пікір келіп түсті, олар жүйеленіп, есепке алынды.

Кейінірек, 2026 жылғы 21 қаңтарда Президент Жарлығымен 130 сарапшыдан тұратын Конституциялық комиссия құрылды. Оның құрамына түрлі сала, өңір және әлеуметтік топ өкілдері кірді. Комиссияны Конституциялық Соттың Төрағасы Э. Азимова басқарды.

2026 жылғы 31 қаңтарда жобаның алғашқы нұсқасы танысу үшін жарияланды. Бұл – кең қоғамдық талқылауға арналған маңызды кезең болды. Ашықтық пен жариялылық қамтамасыз етілді.

Комиссия 12 ашық отырыс өткізіп, олар тікелей эфирде көрсетілді. Түскен ұсыныстар мен сын-пікірлер ескеріліп, мәтін пысықталды.

2026 жылғы 11 ақпанда Президент Қасым-Жомарт Тоқаев «2026 жылғы 15 наурызда республикалық референдум өткізу туралы» Жарлыққа қол қойды. 2026 жылғы 12 ақпанда Қазақстан Республикасының жаңа Конституциясының жобасы ресми түрде жарияланды.

Осылайша, жоба асығыс емес, жүйелі, кезең-кезеңімен және кең қоғамдық қатысумен әзірленген құжат болып табылады.

14. Не себепті дін мемлекеттен бөлінеді, елімізде сенуші азаматтар көп емес пе?

Діннің мемлекеттен бөліну қағидатын тікелей бекіту – қоғам сұранысына жауап. Бұл діни сенім бостандығын шектеуге емес, керісінше ар-ождан еркіндігінің кепілі болуға бағытталған. Ол азаматтардың рухани қажеттіліктері мен конституциялық құрылысты сақтау арасындағы теңгерімді қамтамасыз етеді.

Біріншіден, дін мен мемлекеттің нақты ажыратылуы биліктің бейтараптығын қамтамасыз етеді. Мемлекет құқықтар мен бостандықтардың кепілі ретінде діни дауларға араласпай, баршаға тең қарауға міндетті. Мұндай тәсіл белгілі бір конфессияға артықшылық беруді болдырмайды және азаматтардың діни сеніміне немесе сенімсіздігіне қарамастан тең құқықтылығын қамтамасыз етеді. Бұл бірыңғай құқықтық кеңістікті және заң алдындағы теңдікті сақтауға мүмкіндік береді.

Екіншіден, бұл конституциялық құрылысты қорғауға бағытталған. Діни бірлестіктер – азаматтық қоғамның маңызды институттары, алайда олар мемлекеттік билікті алмастыра алмайды және құқықтық алаңнан тыс әрекет ете алмайды. Егер діни ұйымдардың қызметі конституциялық құрылыстың негіздеріне, ұлттық қауіпсіздікке, қоғамдық тәртіпке, азаматтардың денсаулығы мен адамгершілігіне қауіп төндірсе, ол заң шеңберінде шектелуі мүмкін. Конституциядағы нақты тұжырымдар осы саладағы еркін түсіндіру тәуекелдерін азайтып, ықтимал қақтығыстардың алдын алады.

Үшіншіден, білім беру жүйесінің зайырлы сипатын *(арнайы діни оқу орындарын қоспағанда)* бекіту – дін мен мемлекеттің бөліну қағидатының көрінісі. Әлемдік тәжірибе зайырлы білім беру қағидаттарының баршаға білімге тең қолжетімділікті қамтамасыз ету және діни белгілер бойынша кемсітушілікке жол бермеу үшін маңызды екенін көрсетеді. Бұл тәрбие жұмысы мен оқу бағдарламаларына қатысты айқын құқықтық шеңбер қалыптастырады.

Төртіншіден, аталған нормалар халықаралық стандарттарға сәйкес келеді. Мысалы, Түркия, Мексика, Португалия, Франция конституциялық деңгейде дінді мемлекеттен және білім беру саласынан бөлу қағидатын бекіткен. Испания мен Қырғызстанда ешбір дін мемлекеттік немесе міндетті бола алмайтыны және діни бірлестіктердің билік ісіне араласуына жол берілмейтіні нақты көрсетілген.

Осылайша, діннің мемлекеттен бөлінуі – сенушілердің құқықтарын шектеу емес, керісінше барлық азаматтардың сенім еркіндігін тең дәрежеде қорғаудың құқықтық тетігі.

15. Не себепті жекелеген аумақтарда арнайы құқықтық режим енгізу қажет (5-бап, 6-тармақ)? Бұл елдің егемендігіне қауіп төндірмей ме?

Қазіргі таңда әлемде инвестициялар үшін бәсекелестік өте жоғары. Қазақстан өзге юрисдикциялармен қатарлас жағдайда бәсекеге түседі. Сондықтан арнайы құқықтық режимдерді Конституция деңгейінде бекіту – өңірлік дамуды тұрақты құқықтық жүйеге айналдыруға, жаңа технологиялар мен инфрақұрылымды тартуға мүмкіндік береді. Бұл ретте мемлекеттің унитарлығы мен толық бақылауы сақталады.

Біріншіден, бұл экономикалық егемендікті және әлеуметтік дамуды күшейтеді. Нақты «өсу нүктелерін» қалыптастыру шикізатқа тәуелділіктен арылуға мүмкіндік береді. «Жедел даму қалалары» жаңа индустрияларды – технологиялық, ғылыми-білім беру және қаржылық хабтарды қалыптастырып, экономиканы әртараптандыруға ықпал етеді. Мұндай тәжірибе бар: 2018 жылдан бері Астанада ерекше режимде жұмыс істейтін Астана халықаралық қаржы орталығы (AIFC) арқылы ел экономикасына 20 млрд АҚШ долларынан астам инвестиция тартылды.

Екіншіден, бұл әлеуметтік нәтиже береді: жаңа жұмыс орындары ашылып, инфрақұрылым дамиды. Арнайы режим инвесторларға заманауи жұмыс орындарын құру, қолайлы көлік желісін дамыту және инженерлік инфрақұрылымды салу міндетін жүктейді. Бұл тиісті өңірлерде халықтың өмір сапасының тікелей жақсаруына әкеледі.

Үшіншіден, «мемлекет ішіндегі мемлекет» құрылады деген сын негізсіз. Алатау қаласы және өзге де арнайы аймақтар бірыңғай конституциялық кеңістікте қалады. Ерекше режим тек басқару тәртібіне, экономикалық дауларды қарайтын соттарға және салықтық реттеуге қатысты болады. Ол азаматтардың негізгі конституциялық құқықтары мен бостандықтарына әсер етпейді. Керісінше, басқарудың заманауи моделі енгізіледі: орталық мемлекеттік орган мәртебесіндегі Әкімшілік құрылып, «бір терезе» қағидаты бойынша жұмыс істейді, ол әкімдік пен мәслихатпен қатар қызмет атқарады. Сонымен қатар, қала үшін екі деңгейлі бюджет енгізіледі: толық қаржылық дербестікке жеткенге дейін қаражат қала дамуына бағытталып, болашақта республикалық бюджетке түсетін жүктемені азайтады.

Арнайы режимнің конституциялық мәртебесі – ірі капитал сыйымды жобалар үшін техникалық кепілдік. Алатау қаласы немесе AIFC деңгейіндегі жобалар ұзақ мерзімді және ауқымды инвестицияларды талап етеді. Қарапайым заңдар бюджет тапшылығы немесе саяси конъюнктура өзгерген жағдайда оңай түзетілуі мүмкін. Ал конституциялық деңгейде бекітілген кепілдіктер инвесторға «ойын ережелері» 5–10 жылдан кейін өзгермейтініне сенім береді.

Осылайша, арнайы құқықтық режим егемендікке қауіп төндірмейді, керісінше оны экономикалық тұрғыдан нығайтуға бағытталған құрал болып табылады.